

1500254-13.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011). "APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500254-13.2021.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500254-13.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040415/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 16180465 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 16/21/592 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2040415 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME CARVALHO DINIZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Processo nº 1500254-13

VISTOS.

GUILHERME CARVALHO DINIZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de fevereiro de 2021, por volta de 11h00, na Rua Bela Vista, nº 522, Vila Independência, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 13 (treze) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, "maconha", com peso líquido de 5.208,7g (cinco quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) (item 01, fls. 43/46 e

126/129), 19 (dezenove) invólucros plásticos, tipo tijolo, de Cannabis Sativa L, "maconha", com peso líquido de 10.747,8g (dez quilos, setecentos e quarenta e sete gramas e oito decigramas) (item 02, fls. 43/46 e 126/129), 08 (oito) invólucros plásticos, tipo tijolo, de Cannabis Sativa L, "maconha", com peso líquido de 331,2g (trezentos e trinta e um gramas e dois decigramas) (item 03, fls. 43/46), 09 (nove) porções de Cannabis Sativa L, "maconha tipo haxixe", com peso líquido de 856,8g (oitocentos e cinquenta e seis gramas e oito decigramas) (item 04, fls. 43/46 e 126/129), 01 (um) invólucro plástico contendo cocaína, com peso líquido de 391,8g (trezentos e noventa e uma gramas e oito decigramas) (item 05, fls. 43/46 e 126/129), 04 (quatro) frascos em acrílico contendo Cannabis Sativa L, "maconha", com peso líquido de 459,8g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e oito decigramas) (item 06, fls. 43/46 e 126/129), 01 (um) saco plástico grande contendo cafeínas em pó, com peso líquido de 12.601,4g (doze quilos, seiscentos e uma gramas e quatro decigramas) (item único, fls. 145/147 complementado às fls. 157/159), 25 (vinte e cinco) frascos cilíndricos de vidro contendo, cada um, 80ml (oitenta mililitros) de Cloreto de Metileno/Diclorometano, "Lança-Perfume" (item único, fls. 148/150 complementado às fls. 160/162), e 53 (cinquenta e três) comprimidos compostos de metilenodioximetanfetamina - MDMA, "ecstasy" (item único, fls. 151/153 complementado às fls. 154/156), substâncias constantes da lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, Guilherme comercializava entorpecentes em sua residência, atendendo diuturnamente usuários através do portão do imóvel. Ocorre que sua atividade ilícita foi anonimamente delatada à Central da Polícia - CEPOL (denúncia n.º 02/21), ensejando a abertura de investigações preliminares (detalhadas em relatório de investigação fls. 12/19).

Nas diligências veladas, as informações foram confirmadas por agentes policiais: o réu atendia furtivamente indivíduos defronte a sua residência, entregava e recebia algo em seguida, movimentação característica do tráfico de entorpecentes.

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, deferido nos autos 1500834-02.2021.8.26.0451 (fls. 06/27), Guilherme foi surpreendido por policiais civis na residência e prontamente confirmou a guarda de drogas.

Nas buscas no imóvel, os policiais encontraram nos quartos, cozinha e na despensa do quintal tijolos e tabletes de maconha nas versões "haxixe" e "Skunk", cocaína, cafeína, comprimidos de ecstasy e frascos de lança-perfume, além de seladora de embaló a vácuo (com resquício de maconha - fls. 201/203), balança de precisão (com resquício de cocaína - fls. 201/203), embalagens plásticas e R\$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) em espécie (vide fotos fls. 33/36).

Na delegacia, Guilherme ficou silente (fls. 05).

Em exame pericial nas substâncias apreendidas, foi constatada a presença de Tetrahydrocannabinol (itens 01, 02, 03, 04 e 06 fls. 43/46 e 126/129), cocaína (item 05, fls. 43/46 e 126/129), Cafeína (item único, fls. 145/147 complementado às fls. 157/159), Cloreto de Metileno/Diclorometano, (item único, fls. 148/150 complementado às fls. 160/162) e Metilenodioximetanfetamina (item único, fls. 151/153 complementado às fls. 154/156).

Considerando as circunstâncias da prisão, notadamente as constatações dos policiais, a apreensão de elevada quantidade e diversidade de entorpecentes, apetrechos sofisticados de embaló, balança de precisão e dinheiro em espécie, é certo que o réu guardava e tinha em depósito os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 215), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 222/223). Notificado (fls. 234), o réu apresentou resposta escrita, na qual alegou nulidade da prisão em flagrante, requereu a revogação da prisão preventiva e afirmou que se manifestará sobre o mérito posteriormente (fls. 236/265).

A alegação de nulidade foi afastada e a denúncia foi recebida, designando-se a audiência virtual (fls. 283/287). O réu foi citado (fls. 342).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas de acusação e 03 testemunhas de defesa (link de acesso a fls. 391), sendo o réu interrogado (fls. 475/476).

Encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da inicial (fls. 484/493).

A Defesa pleiteou o reconhecimento da nulidade da prova colhida, em razão do ingresso ilegal dos policiais na residência do réu, uma vez que, não atendidos, forçaram o ingresso. Subsidiariamente, requereu aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, uma vez que o réu é primário, não havendo provas de que integre organização criminosa.

Igualmente, pugnou pelo reconhecimento da semi-imputabilidade do réu, afastando a conclusão do perito oficial, com redução da pena em 2/3; aplicação da atenuante da confissão espontânea; fixação do regime aberto para cumprimento da pena, substituindo a pena por restritivas de direito ou, alternativamente, aplicação do regime semiaberto (fls. 502/517).

Em apenso, há o incidente de verificação de dependência toxicológica.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

Arguiu a Defesa que os policiais civis não poderiam ingressar na residência arrombando a porta, antes de haver desobediência do morador, no entanto, eles abriram o portão antes que o réu soubesse da presença deles e oferecesse qualquer resistência.

Consoante verifica-se da prova oral, os policiais chamaram o morador na entrada da casa, no entanto, não foram atendidos, de forma que, por esse motivo, abriram o portão que estava destravado. Note-se que os policiais nem sabiam se o réu estava ou não no interior da residência.

E eles tinham autorização judicial para o ingresso na residência, de forma que a conduta dos policiais estava embasada em ordem judicial.

Por óbvio, se os policiais não são atendidos, não há possibilidade de informarem o morador sobre a necessidade de autorizar o ingresso na residência.

De mais a mais, em havendo mandado judicial de busca e apreensão, não há que se falar no regramento do RE 603.616, cabível apenas na falta de autorização judicial ou do morador.

II - Do mérito

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada nos autos de exibição e apreensão de fls. 31/32 e 68, nas fotografias de fls. 33/36, no laudo de constatação de fls.

43/46, bem como pelos exames químico-toxicológicos de fls. 126/129, 154/156, 157/159, 160/162, segundo os quais foram detectados as presenças de

Tetrahydrocannabinol (THC), cocaína, Metilendioxi metanfetamina (MDMA), cafeína e Cloreto de Metileno/Diclorometano, nos materiais apreendidos.

Além disso, existe o exame químico-toxicológico de fls. 201/203, segundo o qual havia resquícios de Tetrahydrocannabinol (THC) na seladora e resquícios de cocaína na balança de precisão.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu silente (fls. 05).

Em Juízo, o réu afirmou que antes dos fatos, vinha passando por um momento apertado, porque tinha perdido o emprego, a sogra e a mulher tinham voltado para a casa dos familiares. Usava cocaína e maconha o dia todo. Para custear as drogas, desde o início, usava seu dinheiro. Quando perdeu o emprego, passou a ter problema de dinheiro, os traficantes acabavam vendendo drogas e marcando para ele. Pegava a droga para pagar depois, porque acreditava que teria outro trabalho, o que não aconteceu. Em começo de março de 2021, a empresa onde trabalhava decretou falência e teve que sair dela. Ficou com um dinheiro a receber, mas tinha uma reserva. Ficou devendo R\$ 6.500,00 e uma pessoa o ameaçou, dizendo que se não pagasse, algo ocorreria para seus pais. Por isso, com medo, perguntou o que poderia fazer para ajudá-los. Eles disseram que iriam passar um trabalho para ajudá-los e, então, quitar a dívida. Por isso, recebeu as drogas na sua casa. Só usava maconha e cocaína. Quando chegou em casa e viu as drogas, nem sabia. Ficou muito temeroso com

as ameaças, porque eles sabiam o endereço dos seus pais e sabiam o carro que eles andavam. Só descobriu o que era, quando foi busca-lo. O material foi recebido da mesma forma que os policiais encontraram. Não vendia as drogas. A vida dos familiares estava sendo ameaçada. Ficou de 15/01 até a prisão, com a cabeça cheia, porque sabia que alguma coisa poderia acontecer a seus pais. Eles disseram que se fosse até a Polícia, eles fariam alguma coisa contra seus pais. Quando os policiais foram até sua casa, eles encontraram drogas no seu quarto, que eram de seu uso. Os policiais perguntaram onde estava o restante e os levou até o quartinho, onde a droga estava. A droga ficava no quartinho e os traficantes tinham chave para entrar quando quisessem. Trabalhou 12 anos no turismo, morou em Londres. Depois, foi trabalhar na Hyundai. Depois, fez curso do Creci e começou a trabalhar como corretor. Ficou lá até que a empresa faliu. O perito falou que, quando sair, deve ficar "esperto", porque os traficantes são perigosos, em especial, quando deixar a prisão. O perito também disse que estava num estado "perdido", correndo da própria pessoa. Estava tentando apagar aquilo, para conseguir acertar com os traficantes (fls. 475/476).

A autoria foi amparada pelas demais provas produzidas nos autos. Vejamos. O policial civil Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira asseverou que receberam informação de que naquela residência, haveria compra e venda de drogas. Foi algumas vezes ao local, com viatura descaracterizada. Viu numa das vezes o indivíduo sair da casa, se aproximar de uma moto, entregar alguma coisa e receber mais alguma coisa e retornar à casa. Em razão disso, iniciaram investigação. Conseguiu identificar o réu. O réu não tinha nada em seu nome, naquele endereço, nem água, nem energia, nem o veículo. Tudo que tinha no nome dele, era o endereço dos pais. Com o mandado, foram ao local. Viram que o veículo estava na garagem e chamaram, mas o réu não atendeu. Achou que o réu não quisesse atender ou estivesse tentando esconder a droga, de forma que ingressaram pelo portão, que estava fechado, mas conseguiu soltar a peça da máquina e, por isso, conseguiu levantar o portão manualmente. A porta da casa estava aberta. O réu foi encontrado dormindo. Não havia outras pessoas na casa. Assim que acordou, o réu, assustado. O réu esclareceu que a moto que tinha visto era uma pessoa entregando droga para ele consumir. Já pediu que o réu mostrasse onde havia droga e ele foi mostrando. Havia droga na casa toda. No quarto, havia pedaços de maconha, mais de 50 comprimidos de ecstasy, no quarto ao lado, Skank, 09 tabletes de haxixe, pó branco para mistura de drogas. No quarto dos fundos, havia cooler com 14 tijolos de maconha e uma caixa com diversos frascos de lança perfume. Deram voz de prisão ao réu, que disse que guardava a droga para terceiro, mas não poderia contar o nome da pessoa, temendo represálias. Viu umas duas ou três movimentações na casa, nas campanas. A que viu claramente foi essa da moto. Nas outras, não conseguiu ver quem era a pessoa que estava dentro da casa, fazendo contato com a pessoa que estava do lado de fora. Não conhecia o réu. O réu disse que usava muita droga. A denúncia era de que o local era de comercialização, de compra e venda no portão da casa. Por isso, fizeram a campana, para pedir o mandado de busca. Durante as campanas, a única movimentação que viu foi a da moto, mas não pode afirmar se ele entregou droga e recebeu dinheiro ou vice-versa, porque estava longe e não viu. Até acreditou que o réu tivesse recebido droga, nesse dia. Foi várias vezes ao local, mais de 10. Só viu movimentação por 03 vezes, dois veículos e a moto. O réu estava dormindo. A casa era boa, num bairro de classe média, organizada, não tinha bagunça. No quarto dele tinha bastante droga espalhada (link de acesso a fls. 391).

O também policial civil Leonardo Cavalcanti de Oliveira relatou que aportou uma denúncia na Delegacia e Marcelo começou a investigar e fez relatório, pedindo mandado de busca. Não participou da investigação inicial. No dia do cumprimento do mandado de prisão, foram ao local e começaram a bater palma e tocar a campainha, no entanto, ninguém atendia. Temendo que o réu tivesse se desfazendo da droga, Marcelo conseguiu destravar o braço do motor do portão e conseguiram abrir o portão. Encontraram o réu dormindo, no quarto. O réu acordou assustado. Sabendo do mandado de busca, o réu falou que tinha armazenado droga, de terceira pessoa. No quarto havia pedaços de tijolos de maconha, ecstasy e dinheiro. No outro quarto, havia pacotes de Skank, 09 tabletes de haxixe, saco com pó branco. Na gaveta da cozinha,

havia meio tijolo de cocaína, balança de precisão. Por último, o réu os levou a um quarto nos fundos, onde havia 14 tijolos de maconha e uma caixa de papelão com 25 frascos de lança perfume. O réu falou que guardava a droga para terceiro, embora não quisesse revelar o nome, temendo represália. O réu falou que era usuário de drogas e, naquela noite, tinha consumido muita cocaína. No quarto dele, havia pontas de cigarros de maconha. Marcelo disse que tinha visto o réu fazer contato para um motoboy, no entanto, o réu disse que era droga que ele tinha adquirido, porque a droga de sua casa era de terceira pessoa. O réu não disse quanto ganhava pelo armazenamento. Não conhecia o réu, que não tinha antecedentes (link de acesso a fls. 391).

Ouvida apenas na fase policial, a testemunha Mariana Dobes Desenzi narrou que namorou por 06 anos Guilherme Carvalho Diniz. Em meados de julho de 2020, Guilherme deixou a casa dos pais e alugou um imóvel na rua Bela Vista, 522, Vila Independência, nesta cidade. Pelo fato de não ter comprovação de renda, visto estar iniciando no ramo da corretagem de imóveis, Guilherme pediu para ela assinar como locatária e inclusive a conta de energia elétrica ficou em seu nome. Nunca morou ali, apenas passava os finais de semana. Ocorre que pelo fato de Guilherme ser dependente químico de cocaína, as brigas entre eles eram constantes. Nos últimos tempos, estavam até afastados, pois as discussões se tornaram mais acirradas. No final de semana anterior a prisão de Guilherme, chegou a ficar lá com ele, porém, como já dito, não residia ali. Desconhecia que Guilherme estava traficando entorpecentes. Sabe que ele estava trabalhando numa empresa de corretagem, mas não se lembra do nome. O aluguel do imóvel era ele quem pagava e o pai dele é fiador no contrato. Sobre os fatos, Guilherme nada falava com ela. Por conta do comportamento dele ser explosivo, ele pouco falava sobre o fato de consumir entorpecentes, mas tanto ela como a família percebiam suas mudanças de atitude quando do uso (fls. 144).

Carlos Eduardo Berzin da Rocha, psiquiatra do réu, alegou que nada sabe sobre os fatos. O último contato que teve com o réu foi em 30/21. Depois que ocorreu a prisão, Mariana e o pai do réu lhe procuraram. Fazia tratamento psiquiátrico do réu. O réu o procurou em razão de um amigo em comum, em julho de 2020. Ele o procurou em razão de uso de drogas e alternância de humor. Iniciou o tratamento nessa data. Ocorreram consultas frequentes, nesses 07 meses. Às vezes, ele precisava de mais atendimento e, em outras ocasiões, ficaram 02 meses sem consulta. Na sua avaliação, o réu é dependente químico. Toda a informação que tem é de que ele usa drogas desde a adolescência. O réu falou que fazia uso de todas as drogas, mas a cocaína era a droga de preferência. Confirma o atestado que foi juntado nos autos. O réu nunca foi internado. Já teve tratamento psiquiátrico anterior (link de acesso a fls. 391).

Marcelo Petta Gonzaga Franco relatou que não presenciou os fatos narrados na denúncia, só soube o que saiu na mídia. Conhece o réu há 20 ou 25 anos. Pelo que sabia, o réu sempre trabalhou. Ultimamente, ele trabalhava como corretor de imóveis. Sabe que ele era usuário de drogas. Em razão da pandemia, ficaram distantes e, por isso, não sabe da rotina dele. Ele é amável, leal, fiel, sempre foi trabalhador, sempre se interessou por estudar, é do bem, esforçado. A única explicação pela situação do réu é o uso de drogas. Diria que o réu usa drogas há 10 ou 15 anos (link de acesso a fls. 391).

Vinícius Gonzalez Cabral asseverou que é amigo do réu há 25 anos. Soube do ocorrido, por meio da imprensa. O réu faz uso de drogas. Pode dizer que ele é dependente químico, assim como a testemunha. O réu faz uso de maconha, cocaína. O réu era corretor de imóveis e o uso de drogas atrapalhava sua ação. Ele conseguia trabalhar, mas se não usasse, conseguiria ter um trabalho melhor. O réu é a melhor pessoa que conhece. Desde cedo, sempre abusaram do uso de drogas. Conseguiu um programa de recuperação e está limpo há 10 anos. Tentou que o réu também o acompanhasse, mas sabia que ele precisava querer. Ele é dependente, doente (link de acesso a fls. 391).

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, em solo policial, nada disse sobre os fatos. Em Juízo, contou que é usuário

de drogas e, quando perdeu o emprego, começou a pegar drogas do fornecedor sem efetuar o pagamento. Quando a dívida estava em R\$ 6.500,00, os traficantes ameaçaram seus pais. Por isso, ofereceu seus serviços, como forma de pagamento da dívida. Nesse sentido, recebeu a droga apreendida em sua residência, para que ali permanecessem guardadas. Mesmo depois disso, foi ameaçado pelos traficantes, no sentido de que se contasse para a Polícia, seus pais iriam sofrer represálias. Os policiais civis narraram que Marcelo recebeu informações de que no endereço da denúncia havia o tráfico de drogas, com o comércio de drogas. Em campanhas no local, cerca de 10, com viatura descaracterizada, Marcelo conseguiu visualizar por duas vezes, que veículos paravam na frente da casa e a pessoa fazia contato com alguém que estava para dentro do portão, mas não conseguiu ver quem era. Numa vez, viu uma pessoa sair da casa e fazer alguma troca com um motoqueiro, que estava parado na frente da casa. Então, Marcelo pleiteou que a autoridade policial representasse pela expedição de mandado de busca. Concedido o mandado judicial, no dia dos fatos, foram à residência do réu, cumprir o mandado de busca e apreensão. No endereço, chamaram pelo réu por diversas vezes, mas diante do não atendimento, com medo que o réu tivesse se desfazendo da droga, o policial Marcelo enfiou a mão por um vão no portão e destravou a máquina, de forma que conseguiram levantar o portão manualmente, ingressando na residência, cuja porta estava aberta. No interior da casa, surpreenderam o réu dormindo em seu quarto. Após ser acordado e cientificado da ordem judicial, o réu confessou ter entorpecentes armazenados na residência, alegando que os guardava para terceiro que não quis identificar. Ele mesmo passou a indicar os locais onde se encontravam as drogas. No quarto em que o réu dormia, localizaram pedaços de tijolos de maconha, um invólucro contendo 53 comprimidos de ecstasy e a quantia de R\$ 1.450,00 em espécie. Em um dos quartos da residência, encontraram uma mala com diversos pacotes de "Skank" e 09 tabletes de haxixe. Nesse mesmo cômodo, sob a cama, havia mais pacotes de "Skank" e um saco contendo grande quantia de pó branco, que o réu disse ser cafeína. Na gaveta da cozinha, localizaram meio tijolo de cocaína e diversos sacos plásticos, além de uma balança de precisão. Em um quarto de despejo, no quintal do imóvel, dentro de um cooler de bebidas, havia 14 tijolos de maconha e uma caixa de papelão contendo 25 frascos de lança-perfume, além de uma máquina de embalar a vácuo. Os policiais acrescentaram que o réu disse que o motoqueiro que Marcelo tinha visto na porta da casa era um entregador de cocaína, adquirida por ele, para uso próprio, já que a droga que armazenava não podia consumir.

As testemunhas de defesa nada presenciaram sobre os fatos, apenas indicaram que o réu é usuário contumaz de entorpecentes, confirmando o tratamento com médico psiquiatra, que afirmou ser ele dependente químico.

Com efeito, a guarda da droga pelo réu restou confirmada não só pelo interrogatório, mas também pelo depoimento seguro dos policiais civis.

Por outro lado, a quantidade e diversidade de droga apreendida indica a veracidade da palavra dos policiais, na medida em que se quisessem acusá-lo falsamente, não teriam necessidade de utilizar tanto entorpecente.

Ainda que assim não fosse, a palavra dos policiais, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal. Ressalto que o depoimento dos policiais foi firme, unânime e inquestionável.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018,

DJe 30/10/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018 - grifei).

Conformada a guarda da droga pelo réu, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

“O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12” (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

“Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei” (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu aduziu que a droga não era para seu próprio consumo, que apenas guardava o entorpecente para pagar dívida com traficantes. A prova confirma essa destinação de consumo de terceiras pessoas.

Inicialmente, os policiais civis receberam a informação de que o réu comercializava entorpecentes em sua residência, atendendo usuários através do portão do imóvel. Em diligências veladas no endereço do réu, o policial Marcelo pode confirmar que alguém na casa atendia indivíduos pelo portão, bem como visualizou o réu trocando alguma coisa com um motoqueiro.

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais civis se dirigiram à residência do réu e o surpreenderam enquanto dormia.

Na residência, os policiais encontraram em vários cômodos, vasta quantidade de entorpecentes, de qualidades diversas: uma mala com diversos pacotes de “Skank”, 09 tabletes de haxixe, um saco contendo grande quantia de cafeína, meio tijolo de cocaína, pedaços de tijolos de maconha, 53 comprimidos de ecstasy, 14 tijolos de maconha e 25 frascos de lança-perfume.

Essa diversidade de droga já indica que não seria utilizada para o consumo próprio, em especial porque o réu estava em tratamento com psiquiatra, desde 04/07/2020, fazendo uso de medicação (fls. 268).

Além da droga, também havia petrechos para o fracionamento e embalo, como diversos

sacos plásticos, balança de precisão e seladora, estas últimas com resquícios de entorpecentes (fls. 201/2013).

Destarte, havia dinheiro em espécie na casa, em valor que comumente não se encontra em casas e cuja origem lícita não foi confirmada.

O celular do réu também foi periciado e traz informações a respeito de conversas encontradas como as seguintes:

1) fls. 362:

2) fls. 363:

Além dessas conversas, existem algumas fotografias armazenadas no celular do réu, onde é possível visualizar entorpecentes (fls. 366/367).

Por fim, aos policiais civis e em Juízo, o réu confessou que guardava a droga para terceira pessoa que não quis identificar.

Sendo assim, as atividades típicas de tráfico de drogas presenciadas pelos policiais civis, a quantidade e variedade da droga, a forma de embalagem do entorpecente, a confissão do réu; tudo revela que a droga tinha como destino o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor, não sendo possível desclassificação.

3) Da imputabilidade

O laudo pericial de fls. 53/58 do apenso nº 0004010-63.2021.8.26.0451 concluiu que o réu não apresenta atualmente quadro de doença mental ou perturbação da saúde

mental, bem como não havia prejuízo da capacidade de entendimento e de determinação à época dos fatos.

Importante consignar que o uso de drogas ou estar o agente sob efeito de entorpecentes no momento da prática delitativa não são sinônimo de dependência, que deve ser verificada por meio de outros elementos pelo perito judicial. O réu, portanto, é imputável e assim deve ser responsabilizado.

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes criminais, de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa.

A confissão não é capaz de trazer a pena aquém do mínimo legal.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, não pode ser aplicada. Explico. Embora primário, o réu tinha em sua posse grande diversidade e quantidade de drogas (fls. 33/36), inclusive drogas sintéticas (fls. 154/156) e petrechos para o fracionamento, como balança de precisão e seladora, com resquícios de drogas indicando que se dedicava à atividade criminosa e tinha envolvimento com outros criminosos que, segundo o próprio réu alegou, lhe entregaram o entorpecente. Demonstrou, por isso, que se trata de traficante de maior envergadura, que não pode ser equiparado aos pequenos traficantes que como regra são presos com ínfimas quantidades de substâncias entorpecentes. De outra banda, o fato de os policiais terem avistado pessoas sendo atendidas pelo réu, na porta da sua casa, também demonstram que ele se dedicava à atividade criminosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – Possibilidade. Afastamento das circunstâncias desfavoráveis indevidamente valoradas (quantidade da droga) na primeira fase e 'lucro fácil' inerente ao tipo penal. Penas redimensionadas. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006) – Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Não pode ser aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, elemento que demonstra que o apelante se dedica à atividade criminosa. ALTERAÇÃO DO REGIME – Possibilidade. Inviável o regime aberto. Cabível, todavia, o abrandamento. Em se tratando de réu primário, aplica-se o regime semiaberto, adequado ao quantitativo de pena aplicada. Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, cabível a fixação de regime mais brando, segundo critérios do art. 33, §2º, b, e § 3º, do Código Penal. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501971-04.2020.8.26.0047; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/05/2021; Data de Registro: 27/05/2021).

E o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ACESSO AOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO CELULAR DO PACIENTE. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. MONITORAMENTO PRÉVIO PELA POLÍCIA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA. BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que: O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turna, julgado em 1º/6/2017, DJe de 9/6/2017). 2. Na hipótese, não há falar em nulidade em razão do acesso aos dados armazenados no aparelho celular do ora agravante, oportunidade na qual a guarnição policial teve acesso à conversa com o usuário de entorpecentes identificado como Ismael sobre transação de drogas, visto que, conforme foi consignado pela Corte local, o próprio agravante franqueou aos policiais o acesso aos dados constantes em seu celular, mediante o fornecimento de sua senha pessoal, o que torna a necessidade de autorização judicial

prescindível. 3. A situação retratada nos autos não se encontra albergada pelo comando do art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, o qual assegura a inviolabilidade das comunicações, ressaltando a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 4. Ressalta-se que, no caso, os dados obtidos por meio do aparelho telefônico do paciente não foram os únicos alicerces da sua condenação pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. 5. Segundo pacífica jurisprudência do STF e do STJ, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 6. Não se constatou a alegada nulidade por invasão ao domicílio do acusado, tendo em vista que o Tribunal de origem validou a ação policial, diante da demonstração de justa causa (fundadas razões), em especial pela prévia atividade policial, oportunidade na qual o paciente, antes da entrada dos agentes estatais no imóvel, foi monitorado e abordado pelos policiais em atividade suspeita, possuindo 120 gramas de maconha. 7. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 8. No caso, não foram atendidos os requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos - 437 gramas de maconha e 229 gramas de haxixe -, mas também em razão da presença de petrechos de mercancia, como uma balança de precisão. Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem entendido que a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas juntamente com balança de precisão permitem concluir a dedicação à atividade criminosa do acusado. Precedentes do STJ: AgRg no HC 596.077/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020; AgRg no HC 580.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020; AgRg no AREsp 1.591.547/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020. 9. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus (HC 420.837/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe de 1º/12/2017). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no HC 706.273/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022). Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime inicial fechado. É que o crime em tela é equiparado aos hediondos e releva personalidade criminosa perigosa por parte do agente, que viabilizava o negócio. Além disso, a quantidade de drogas indica a periculosidade da conduta e envolvimento do réu com outros traficantes que lhe entregaram a droga. Pena final: reclusão de 05 anos, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR GUILHERME CARVALHO DINIZ, qualificado nos autos, como curso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 05 anos, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, diária mínima.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, em razão do montante da pena aplicada.

O réu está preso e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença. É que sua profissão e estado civil (corretor de imóveis e solteiro - fls. 05) não o prendem ao distrito da culpa. Ademais, demonstrou conduta ilícita grave, equiparada aos hediondos e aguardou o julgamento no cárcere, não havendo motivação para, condenado, recorrer em liberdade.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu (comprovante de depósito a fls. 120) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado desta sentença, remeta-se à Senad a relação de dinheiro decretado o perdimento em favor da União, indicando o local onde se encontram depositados, nos termos do artigo 63, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu junto à instituição penal que se encontra, valendo esta sentença, por cópia digitalizada, como ofício.

Informe-se a prolação esta sentença, junto ao habeas corpus.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piracicaba, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA